

Applicant:

Peter Ferenc

 Rammelkam 2, 84036 Kumhausen,
Deutschland

 E-Mail: peter.ferenc@outlook.sk

 Phone: **+49 157 317 33332**

 **FAX: +1 231 538 6409**

European Commission — Directorate-General for Competition

1049 Bruxelles / Brussel, BELGIQUE / BELGIË

Linsey McCallum, p.o. Anthony Whelan

 Phone: +32 2 299 11 11

 **Direct line:** +32 229-86103

 E-Mail: sg-acc-doc@ec.europa.eu

19. 07. 2026

Your reference: EASE 2025/6534 · COMP/C5/LC/(2025)/6534

Case: COMP/M.10815 – Deutsche Telekom / Orange / Telefónica / Vodafone – Joint Venture

Our reference: TFIA-2026-JV-009

REPLY TO THE DECISION REFUSING ACCESS TO DOCUMENTS

under {{R1049:Regulation (EC) No 1049/2001}} and {{TFEU15:Article 15 TFEU}}

Dear Director-General, dear Mr Whelan,

I hereby respond to your decision of 7 January 2026 refusing me access to the documents in the case file in Case [M.10815](#). The refusal is based on the general presumption of non-disclosure and on the exceptions under [Article 4\(2\), first and third indents, of Regulation 1049/2001](#). Set out below are the reasons why that decision cannot stand.

I. The general presumption is rebuttable — and you have not justified its application concretely

In your decision you yourself acknowledge that the presumption recognised in the case-law “does not exclude the possibility of demonstrating that certain documents are not covered by the presumption”. That is correct: the Court of Justice so held in [Odile Jacob \(C-404/10 P\)](#) and in [Agrofert \(C-477/10 P\)](#).

At the same time you state that I have not demonstrated this. That is procedurally untenable: I cannot demonstrate the characteristics of documents whose list you refuse to provide. The Commission has not disclosed to me even an inventory of the file — not the titles, dates or

authors of the individual documents. In practice the presumption therefore operates not as rebuttable but as absolute, which is contrary to its very rationale.

⚠ **I therefore request that you provide me with an inventory of the file in Case M.10815** — a list of documents indicating the date, author and type of each document. Without it, the right to demonstrate the contrary under Odile Jacob and Agrofert is illusory.

II. The presumption does not cover all the documents requested

The presumption under Odile Jacob applies to documents *exchanged between the Commission and the notifying and other (third) parties*. My request, however, also concerns documents which do not fall within that category, in particular:

- market analyses and internal assessments drawn up by DG Competition itself,
- the unredacted version of the Commission decision, that is to say an act of the institution, not a submission of the parties,
- documents in respect of which any reasonable period for protecting commercial sensitivity has already elapsed.

For those categories it was your duty to carry out a concrete and individual examination. Your decision contains no trace of any such examination.

III. Overriding public interest — concrete, not general

You dismissed my argument on the public interest as “considerations of a purely general nature”. I therefore set it out concretely and by reference to your own text.

In recitals 138 to 142 of decision [M.10815](#) (pages 28 – 31) the Commission itself finds that both the [GDPR](#) and [Directive 2002/58/EC](#) apply to the activities of the joint venture, that is to say the requirements of a legal basis, purpose limitation, transparency and qualified consent under [Article 4\(11\) GDPR](#). In recital 142, however, the Commission expressly states that it discusses those rules *solely* for the purposes of assessing the concentration and that its analysis is without prejudice to any assessment of the parties' compliance with them.

⚠ **This is the heart of the matter.** The Commission named the rules but did not examine compliance with them — and the underlying documents by which this could be verified are redacted or withheld. The public interest here is therefore not abstract: it concerns the verifiability of whether a concentration cleared by the Commission has legalised practices which the Commission itself never verified.

I further point out that proceedings are pending before the General Court of the European Union (Case [T-61/26](#)). Access to the underlying documents is therefore also necessary for the exercise of the right to an effective remedy under [Article 47 of the Charter](#). A court cannot review an act whose factual basis is accessible neither to it nor to the applicant.

III.b Concrete suspicion under Articles 101 and 102 TFEU

The joint venture brings together four dominant operators on the electronic communications market. The very parts of the documents which are redacted or withheld concern areas that are classic indicators of coordination: price formation, data sharing, access to infrastructure and governance mechanisms. These are therefore the only documents from which it can be assessed whether the cleared structure does not operate as an instrument of concerted practice within the meaning of [Article 101 TFEU](#), or of abuse of a collective dominant position under [Article 102 TFEU](#).

This suspicion is neither hypothetical nor private. In the same matter I have lodged with the Commission a formal complaint concerning cartel practices (Form C), which is before the Directorate-General for Competition. A situation thus arises in which the Commission assesses a complaint about conduct whose factual basis it refuses to disclose to anyone else. The only entity able to assess the matter therefore remains the one which cleared the concentration. That is contrary to the purpose of [Article 15 TFEU](#).

III.c Protection of the financial interests of the Union (Article 325 TFEU)

The Union co-finances digital and telecommunications infrastructure projects, inter alia through the European Investment Bank and the InvestEU programme; according to publicly available information, one of the parties to the concentration is an industrial partner in projects financed from Union public funds. If prices in this sector are formed within a structure whose coordination mechanisms cannot be verified, public funds flow into it without any control whatsoever.

[Article 325 TFEU](#) requires the Union and the Member States to counter fraud and any other illegal activity affecting the financial interests of the Union. The interest in being able to verify whether public funds do not end up in prices formed by unverifiable coordination is a public interest par excellence — and it is distinct from the private interest to which you refer in your decision.

IV. Partial access under Article 4(6) was not genuinely assessed

In Section 4 of your decision you state that you considered partial access and then refer me to Section 1.2 of the Form CO and to documents which are *already* public. That, however, is not an assessment of partial access — it is a reference to what is public even without your decision.

Partial access under [Article 4\(6\) of Regulation 1049/2001](#) means disclosure of those parts of non-public documents which are not covered by the exception. Your decision contains no such assessment. I request that it be carried out and its outcome reasoned document by document.

V. Good administration and transparency

The statement of reasons is formulated in general terms and repeats standard formulae without any link to the specific file. The obligation to state reasons under [Article 41 of the](#)

[Charter](#) is thus not fulfilled, nor is the requirement of transparency under [Article 15 TFEU](#) and [Article 42 of the Charter](#).

VI. I request that you

1. **provide an inventory of the file** in Case [M.10815](#) (a list of documents with date, author and type),
2. **carry out a concrete and individual examination** of each requested document instead of a blanket reference to the general presumption,
3. **assess partial access** under [Article 4\(6\) of Regulation 1049/2001](#) and give reasons document by document,
4. **disclose the unredacted version of the decision** in Case [M.10815](#) and the internal market analyses of DG COMP,
5. **assess the overriding public interest** in the light of [recitals 138 – 142 of the Commission's own decision](#) and of the pending proceedings in Case [T-61/26](#),
6. **take into account in that assessment** my pending complaint concerning cartel practices under [Articles 101](#) and [102 TFEU](#) in the same matter,
7. **assess the public interest also from the perspective of [Article 325 TFEU](#)**, that is to say the protection of the financial interests of the Union in digital infrastructure projects co-financed from public funds.

VII. Reservation of further steps

Should the Commission fail to respond to this reply on the substance, I reserve the right to lodge a complaint with the European Ombudsman for maladministration and to pursue judicial remedies under [Article 263 TFEU](#). This reservation takes legal effect from the date of receipt of this letter.

This matter forms part of the FIA FOX initiative for a fair and competitive internet market in the EU. The correspondence is published in order to inform the public about the conduct of the institutions in a matter of public interest.

Yours faithfully,

Kumhausen, 19. 07. 2026


Peter Ferenc
citizen of the European Union

This document is signed with a qualified electronic signature (QES) within the meaning of the eIDAS Regulation.

Navrhovateľ:

Peter Ferenc

 Rammelkam 2, 84036 Kumhausen,
Deutschland

 E-Mail: peter.ferenc@outlook.sk

 Telefón: **+49 157 317 33332**

 FAX: **+1 231 538 6409**

European Commission — Directorate-General for Competition

1049 Bruxelles / Brussel, BELGIQUE / BELGIË

Linsey McCallum, p.o. Anthony Whelan

 Telefón: **+32 2 299 11 11**

 Priama linka: **+32 229-86103**

 E-Mail: sg-acc-doc@ec.europa.eu

19. 07. 2026

Vaša značka: EASE 2025/6534 · COMP/C5/LC/(2025)/6534

Vec: COMP/M.10815 – Deutsche Telekom / Orange / Telefónica / Vodafone – Joint Venture

Naša značka: TFIA-2026-JV-009

ODPOVEĎ NA ROZHODNUTIE O ODMIETNUTÍ PRÍSTUPU K DOKUMENTOM

podľa {{R1049:nariadenia (ES) č. 1049/2001}} a {{TFEU15:článku 15 ZFEÚ}}

Vážená pani generálna riaditeľka, vážený pán Whelan,

týmto reagujem na Vaše rozhodnutie zo 7. januára 2026, ktorým ste mi odmietli prístup k dokumentom v spise vo veci [M.10815](#). Odmietnutie opierate o všeobecnú domnienku o nezverejnení a o výnimky podľa [čl. 4 ods. 2 prvej a tretej zářky nariadenia 1049/2001](#). Nižšie uvádzam dôvody, pre ktoré toto rozhodnutie neobstojí.

I. Všeobecná domnienka je vyvrátiteľná — a Vy ste jej uplatnenie neodôvodnili konkrétne

Vo svojom rozhodnutí sami uznávate, že domnienka uznaná judikatúrou „nevylučuje možnosť preukázať, že určité dokumenty nie sú touto domnienkou pokryté“. To je správne: Súdny dvor tak rozhodol vo veciach [Odile Jacob \(C-404/10 P\)](#) aj [Agrofert \(C-477/10 P\)](#).

Zároveň však uvádzate, že som to nepreukázal. To je procesne neudržateľné: nemôžem preukazovať vlastnosti dokumentov, ktorých zoznam mi odmietate poskytnúť. Komisia mi nesprístupnila ani inventár spisu — teda ani názvy, dátumy či pôvodcov jednotlivých

dokumentov. Domnienka tak v praxi nefunguje ako vyvrátená, ale ako absolútna, čo je v rozpore s jej vlastným zmyslom.

⚠ **Žiadam preto, aby ste mi poskytli inventár spisu M.10815** — zoznam dokumentov s uvedením dátumu, pôvodcu a druhu dokumentu. Bez neho je právo preukázať opak podľa Odile Jacob a Agrofert iluzórne.

II. Domnienka nepokrýva všetky požadované dokumenty

Domnienka podľa Odile Jacob sa vzťahuje na dokumenty *vymenené medzi Komisiou a notifikujúcimi a tretími stranami*. Moja žiadosť sa však týka aj dokumentov, ktoré do tejto kategórie nespádajú, najmä:

- trhových analýz a interných posúdení vypracovaných samotným GR pre hospodársku súťaž,
- nezačierneného znenia rozhodnutia Komisie, teda aktu inštitúcie, nie podania strán,
- dokumentov, pri ktorých už uplynul akýkoľvek rozumný čas na ochranu obchodnej citlivosti.

Pri týchto kategóriách bolo Vašou povinnosťou vykonať konkrétne a individuálne preskúmanie. Vaše rozhodnutie takéto preskúmanie neobsahuje ani v náznaku.

III. Prevažujúci verejný záujem — konkrétny, nie všeobecný

Môj argument o verejnom záujme ste odmietli ako „úvahy čisto všeobecnej povahy“. Uvádzam ho preto konkrétne a s odkazom na Váš vlastný text.

V bodoch 138 až 142 rozhodnutia [M.10815](#) (strany 28 – 31) Komisia sama konštatuje, že na činnosť spoločného podniku sa vzťahuje [GDPR](#) aj [smernica 2002/58/ES](#), teda požiadavky zákonného základu, obmedzenia účelu, transparentnosti a kvalifikovaného súhlasu podľa [čl. 4 bodu 11 GDPR](#). V bode 142 však Komisia výslovne uvádza, že tieto pravidlá rozoberá *len* na účely posúdenia koncentrácie a že jej analýza nemá vplyv na posúdenie súladu strán s nimi.

⚠ **Toto je jadro veci.** Komisia pravidlá pomenovala, ale ich dodržiavanie nepreskúmala — a podklady, z ktorých by to bolo možné overiť, sú začiernené alebo utajené. Verejný záujem tu teda nie je abstraktný: ide o overiteľnosť toho, či koncentrácia schválená Komisiou nelegalizovala praktiky, ktoré samotná Komisia neoverila.

Ďalej upozorňujem, že vo veci prebieha konanie pred Všeobecným súdom Európskej únie (vec [T-61/26](#)). Prístup k podkladom je preto nevyhnutný aj na výkon práva na účinný prostriedok nápravy podľa [článku 47 Charty](#). Súd nemôže preskúmať akt, ktorého skutkový základ nie je prístupný ani jemu, ani žalobcovi.

III.b Konkrétne podozrenie podľa čl. 101 a 102 ZFEÚ

Spoločný podnik spája štyroch dominantných operátorov na trhu elektronických komunikácií. Práve tie časti podkladov, ktoré sú začiernené alebo utajené, sa týkajú oblastí, ktoré sú klasickými znakmi koordinácie: tvorby cien, zdieľania údajov, prístupu k infraštruktúre a

mechanizmov riadenia. Ide teda o dokumenty, z ktorých jediných možno posúdiť, či schválená štruktúra nefunguje ako nástroj zosúladeného postupu v zmysle [článku 101 ZFEÚ](#), prípadne zneužitia kolektívneho dominantného postavenia podľa [článku 102 ZFEÚ](#).

Toto podozrenie nie je hypotetické ani súkromné. V tej istej veci som Komisii podal formálnu sťažnosť na kartelové praktiky (Form C), ktorú má Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž na stole. Nastáva tak situácia, v ktorej Komisia posudzuje sťažnosť na konanie, ktorého skutkový základ odmieta sprístupniť komukoľvek inému. Jediným subjektom schopným vec vyhodnotiť tak zostáva ten, kto koncentráciu schválil. To je v rozpore so zmyslom [článku 15 ZFEÚ](#).

III.c Ochrana finančných záujmov Únie (čl. 325 ZFEÚ)

Únia spolufinancuje projekty digitálnej a telekomunikačnej infraštruktúry, okrem iného prostredníctvom Európskej investičnej banky a programu InvestEU; podľa verejne dostupných údajov je jeden z účastníkov koncentrácie priemyselným partnerom v projektoch financovaných z verejných zdrojov Únie. Ak sa ceny v tomto sektore tvoria v štruktúre, ktorej koordinačné mechanizmy nie je možné overiť, verejné prostriedky do nej plynú bez akejkoľvek kontroly.

[Článok 325 ZFEÚ](#) ukladá Únii a členským štátom povinnosť bojovať proti podvodom a akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. Záujem na overiteľnosti toho, či verejné prostriedky nekončia v cenách vytvorených neoveriteľnou koordináciou, je verejným záujmom par excellence — a je odlišný od môjho súkromného záujmu, na ktorý sa vo svojom rozhodnutí odvolávate.

IV. Čiastočný prístup podľa čl. 4 ods. 6 nebol reálne posúdený

V oddiele 4 Vášho rozhodnutia uvádzate, že ste zvážili čiastočný prístup, a následne ma odkazujete na oddiel 1.2 formulára CO a na dokumenty, ktoré už sú verejné. To však nie je posúdenie čiastočného prístupu — je to odkaz na to, čo je verejné aj bez Vášho rozhodnutia.

Čiastočný prístup podľa [čl. 4 ods. 6 nariadenia 1049/2001](#) znamená sprístupnenie tých častí neverejných dokumentov, na ktoré sa výnimka nevzťahuje. Také posúdenie vo Vašom rozhodnutí chýba. Žiadam ho vykonať a jeho výsledok odôvodniť dokument po dokumente.

V. Dobrá správa a transparentnosť

Odôvodnenie rozhodnutia je formulované všeobecne a opakuje ustálené formulácie bez väzby na konkrétny spis. Tým nie je splnená povinnosť odôvodnenia podľa [článku 41 Charty](#) ani požiadavka transparentnosti podľa [článku 15 ZFEÚ](#) a [článku 42 Charty](#).

VI. Žiadam

1. **poskytnúť inventár spisu** vo veci [M.10815](#) (zoznam dokumentov s dátumom, pôvodom a druhom),

2. **vykonať konkrétne a individuálne preskúmanie** každého požadovaného dokumentu namiesto paušálneho odkazu na všeobecnú domnienku,
3. **posúdiť čiastočný prístup** podľa [čl. 4 ods. 6 nariadenia 1049/2001](#) a odôvodniť ho dokument po dokumente,
4. **sprístupniť nezačiernené znenie rozhodnutia** vo veci [M.10815](#) a interné trhové analýzy GR COMP,
5. **vyhodnotiť prevažujúci verejný záujem** vo svetle [bodov 138 – 142 vlastného rozhodnutia Komisie](#) a prebiehajúceho konania [T-61/26](#),
6. **zohľadniť pri tomto vyhodnotení** moju prebiehajúcu sťažnosť na kartelové praktiky podľa [čl. 101](#) a [102 ZFEÚ](#) v tej istej veci,
7. **posúdiť verejný záujem aj z hľadiska čl. 325 ZFEÚ**, teda ochrany finančných záujmov Únie pri projektoch digitálnej infraštruktúry spolufinancovaných z verejných zdrojov.

VII. Výhrada ďalších krokov

Ak Komisia na túto odpoveď nezareaguje vecne, vyhradzujem si sťažnosť európskemu ombudsmanovi pre nesprávny úradný postup a využitie súdnych prostriedkov nápravy podľa [článku 263 ZFEÚ](#). Táto výhrada má právny účinok odo dňa doručenia tohto listu.

Táto vec je súčasťou iniciatívy FIA FOX za férový a konkurenčný internetový trh v EÚ. Korešpondencia je zverejňovaná s cieľom informovať verejnosť o postupe inštitúcií vo veci verejného záujmu.

S úctou,

V Kumhausene 19. 07. 2026


Peter Ferenc
občan Európskej únie

Dokument je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom (QES) v zmysle nariadenia eIDAS.